ו. איסור מוקצה הוא סלסול ולכן לגעת במוקצה כשהוא לא יזוז אפי' במשהו, מותר, אבל אם יכול המוקצה לזוז במשהו בנגיעתו, אסור. ולכן ביצה שנולדה בשבת שהיא מוקצה אסור לגעת בה מפני שבודאי תזוז, אך לגעת במכונית כשהנגיעה לא תזיז אותו ולא תגרום לשום דבר אסור, מותר.

ז. מותר לזרוק דבר על מוקצה שע"י הזריקה יגרמו למוקצה לזוז ממקומו, וכן מותר לנשוף בפה ולגרום למוקצה לזוז.

ח. ומפני מה אסרו חז"ל סלסול מוקצה:

כתב הרמב"ם:

1. מפני שהתורה ציוותה "למען ינוח" וכדי שלא יהיה סלסולו בשבת כמו בחול ולא ינוח מכיוון שהוא יושב בביתו ובטל ממלאכה יבקש דבר שיתעסק בו ויגביה כלים מפינה לפינה או מבית לבית או יצניע אבנים ונמצא שלא שבת, ובטל הסעם שאמרה תורה "למען ינוח".

2. אם יהיה מותר לסלסל בכלים שעושים בהם מלאכת איסור יבוא האדם ויעשה בהם מלאכה אסורה.

3. יש מהאנשים שבטלים ממלאכתם בימות השבוע ואין שביתתם ממלאכה ניכרת אלא אם לא יסלסלו מוקצה.

4. הראב"ד כתב שסיבת איסור הסלסול הוא כדברי הגמ' האומרת שמוקצה יש בו "גדר של הוצאה" שלא יבואו להוציא מרשות לרשות, וזה גם היה סעמו של נחמיה שגזר על המוקצה כדלעיל, וביאר רש"י (ביצה לז א ד"ה אטו סלסול) שתחילת כל הוצאה זה ע"י סלסול, ומדוע א"כ לא גזרו גם על כלים ואוכלים, מפני שלא יכלו לעמוד בזה לבטל עונג שבת ושמחת יו"ט.

ט. ישנם סוגים שונים של מוקצה, ואמנם העיקרים הם אלו: א. כלי שמלאכתו לאיסור. ב. מוקצה מחמת גופו. ג. מוקצה מחמת חסרון כיס. ד. בסיס לדבר האסור. ה. מוקצה מחמת מצוה. ו. דבר שהיה מחוסר מעשה איסור בבין-השמשות (כגון פרי מחובר שנשר בשבת מהעץ שבבין-השמשות היה מחוסר קציצה). ובארם בס"ד בהרחבה.

כלי שמלאכתו להיתר

א. כלי שמלאכתו להיתר - הוא כלי שעושים בו מלאכות המותרות בשבת, או אפילו אם עושים בו גם מלאכות אסורות אך רוב שימושו הוא לדבר שמותר לעשות בשבת, כגון כסאות, שולחנות, מפתחות הבית ותמונות וכן מספרים המיוחדות לקריעה המותרת בשבת וכד'.

ב. כלי זה מותר לסלסלו לכל סיבה שהיא, אפילו לשמירת החפץ (מחמה לצל), אמנם אם אין לו שום מטרה, לא עכשיו ואף לא מאוחר יותר במשך השבת, אסור לסלסלו.

ג. כתב בשו"ע הרב (סי' שח סעיף יז) שמתחילה שגזרו דיני מוקצה בזמן נחמיה גזרו גם עליהם, וכשחזרו והתירו התירו רק אם יש להם צורך כל שהוא.

ד. ספרי קדש (וכן שאר ספרים שמותר לקרוא בהם בשבת), מאכלים הראויים לאכילה, ולהרבה שיטות גם כלי אכילה ששימושם תדיר כמו סכו"ם צלחות וכוסות (ועיין מ"ב סי' שח ס"ק כג), אינם נכללים בכלל כלי זה, והם מותרים בסלסול אפילו ללא שום צורך. גם בגדים, משקפיים ותכשיטים כלולים בהיתר זה, וכתב השו"ע הרב בשם הר"ן, (שבת מח א) שעל דברים אלו לא גזרו בזמן נחמיה ולכן אין להם שום הגבלות בסלסול ונשארו בהיתרם, אמנם בחיי אדם כתב שהסיבה שמותר לסלסלם ולא גזרו בהם כלום, מפני שיש מצוה לעסוק בהם או להתענג בהם ולכן חכמים לא רצו לגזור.

ה. כאמור לעיל מותר לסלסל כלי זה אפילו לשמירת החפץ ולא רק שמירה כזו שמועילה לשבת, אלא אפילו שרצונו לשמור אותם שלא יגנבו או יתקלקלו לימות החול מותר, ואין בזה משום הכנה משבת לחול, כי אינו רוצה להרוויח עבודה בחול רק שהדבר מוכרח להיות בשבת שלא

יבזק, והגרש"ז אויערבך זצ"ל הגדיר הכנה כמעשה שאדם חושב עליו לימות החול, אבל כאן הרי הוא לא מתכנן עבור החול אלא עושה אותו כדי שעכשיו לא יתקלקל וגם אין בזה טרחה, לכן מותר.

ו. בערוך השולחן הקשה איך אפשר לומר שאסור לטלטל כלים אלו שלא לצורך כלל, הרי ברגע שמטלטל אותו סימן שיש לו איזה צורך, ולכן פסק שהאיסור הוא רק במקום שאין אלא כמתעסק בעלמא, ואין לו שום כוונה בטלטולו אך אם יש לו תענוג כל שהוא בטלטול, מותר לטלטלו. בספר מעשה איש הביא שהחזו"א פסק שמילוי רצונו של האדם גם הוא נחשב לצורך כל דהוא ויהיה מותר לטלטל כלי זה. יוצא שלמעשה אין כמעט דוגמא של איסור טלטול כלי זה כי תמיד יוכל להחשב שנהנה שמחזיקו ביד. אמנם אם באמת אין לו שום הנאה, אסור. (בשל"ה כתוב דגם היראים את ה' והיודעים, לא שמים עיניהם על פרטי העניינים, והאבני נזר מלמד זכות על העולם שלא מהרים בזה, וכותב שיש להם על יסמכו).

ז. כלי זה שהביאו לשולחן ואח"כ מתברר שאין צורך בו ואין שום הבדל אם ישאר במקום או יחזירו למקומו, טלטול כזה יהיה אסור.

כלי שמלאכתו לאיסור

הגדרתו: כלי המיוחד למלאכה שאסור לעשותה בשבת, ועיקרו עומד לזה, ואפילו שמשתמש לפעמים לצורך שימוש מותר, כל עוד עומד בעיקר לשימוש איסור, שם מוקצה עליו.

דינו: מותר לטלטלו לצורך גופו, פירוש לטלטל את המוקצה לצורך דבר שמותר לעשות במוקצה בשבת, וכן מותר לטלטלו **לצורך מקומו**, פירוש כשהמוקצה נמצא במקום שרוצה להשתמש בו, מותר לטלטלו משם. אך אסור לטלטלו ללא צורך וכן אסור לטלטלו **מחמה לצל** פירוש טלטול לצורך שמירת החפץ.

מדיני המלאכה:

א. כלי שמלאכתו לאיסור הוא כלי שמיועד לעשיית מלאכה האסורה בשבת, ואין הבדל אם המלאכה האסורה היא איסור דאורייתא כגון פטיש המיועד לתיקון כלי וכן נפה העשויה לניפוי קמח, או שמיועד לעשות מלאכה האסורה מדרבנן כגון חללית פשוטה שאסור לנגן בה בשבת מדרבנן שמא יבוא לתקן כלי שיר.

ב. כלי שמלאכתו לאיסור הוא אפילו אם לא עושים בו בפועל מלאכה, אלא המלאכה נעשית מאליה בכלי, כמו סיר בישול.

ג. כלי שמלאכתו לאיסור וגם להיתר, אם עיקר שימושו הוא לצורך האיסור ורק לפעמים משמש להיתר דינו ככלי שמלאכתו לאיסור, ואם עיקר שימושו הוא להיתר או אפילו במידה שווה משמש לדבר האסור והמותר, נחשב לכלי שמלאכתו להיתר. לדוגמא משפחה שיש להם במטבח מספריים המיותדות לפתוח בהם דברים שמותר לפתוח בשבת, הרי מספריים אלו נחשבים לכלי שמלאכתו להיתר ואפילו אם מדי פעם הם משמשים גם לחיתוך האסור בשבת.

ד. כלי שמיועד לשמש איסור, גם נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור, ולכן ארנק וכן ארגז כלי עבודה שבהם עצמם לא עושים איסור, אבל מיועדים לשמש את האיסור (הארנק את הכסף והארגז את כלי העבודה), דינם ככלי שמלאכתו לאיסור כי צורתם מוכיחה עליהם את יעודם, ואם ירצה שישמשו לדבר אחר למשל הארנק לשמירת מפתחות בלבד, יצטרך לייחד אותם לפני שבת כדי להפקיע שם מוקצה מהם אע"פ שמעולם לא השתמש בהם לצורך איסור, כמו כלי שבו ממש עושים את האיסור כמו גפרור או עט וכן הפטיש, אפילו שלא עשה בהם עדיין שום שימוש היתר יש עליהם דיני מוקצה, אך כלים שאין צורתם מוכיחה עליהם שהם לשימוש מוקצה והדבר תלוי בהחלטתו של בעל הכלי, לא יחשב לכלי שמלאכתו לאיסור עד השימוש הראשון בו שמוכיח למה התכוון בכלי זה, לדוגמא כוסית שמיועדת לשמן להדלקת נר שבת ויש שמשתמשים בה לשתיית יין, אין היא מוקצה עד שישתמש בה פעם הראשונה לדבר האסור.

ה. גם עלוני פרסומת וכן ספר טלפון שעיקר מטרתו הוא להתקשר, נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור.

ו. כאמור לעיל גם דבר שמשמש את המוקצה יש לו דיני המוקצה (כגון ספר טלפון), ולכן מכסה שעל שקע חשמלי, כשנמצא במסבח או במרפסת פתוחה שהמטרה שלו למנע ממים להיכנס לשקע, הרי זה משמש את המוקצה (מערכת החשמל), ונחשב ככלי שמלאכתו לאיסור, אך אם הוא מיועד למנע מהאדם להדליק את האור בשבת כמו הכיסוי שעל מפסק החשמל, הרי מטרתו לשמש את האדם ולא את המוקצה, ולא נחשב כמוקצה, וממילא מותר בטלטול.

ז. וכן כלי חשמל כגון מאוורר שיש לתבר את המעגל החשמלי כדי להפעילו נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, וכן הדין למייבש כביסה תמר אפיה והמיקרו-גל. אמנם אם הם כלי חשמל שעובדים ללא הפסקה - ולא עושים שום פעולה כדי להפעילו כגון שעון יד עם סוללה וכן מקרר, אינם נחשבים לכלי שמלאכתו לאיסור מפני שהשימוש בהם לא מצריך לעשות שום מעשה איסור (ואפילו שיש בשעון אפשריות מגוונות ע"י לחיצה על כפתורים שונים, אבל עיקר שימושו הוא השעון שממשיך לעבוד ללא הפסקה).

ח. נחלקו הפוסקים מה הדין של כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שום שימוש של היתר, ז"א בכלי שמלאכתו לאיסור כגון פטיש אפשר להשתמש בו היתר לפיצוח אגוזים, אבל כשאין לו שום שימוש היתר כגון אבקת כביסה או סבון מוצק, שע"פ הגדרתו הוא כלי שמלאכת לאיסור מפני שיעודו לעשות דבר שאסור בשבת, אך למעשה אין לו שימוש של היתר, יש שהתירו להחשיבו ככלי שמלאכתו לאיסור ולכן סבון שהחליק לכיור ונמצא על מקום יציאת המים שבכיור, מותר להוציאו משם מפני שצריך למקומו שהרי מפריע לשימוש הרגיל של הכיור, וכן משמע בדברי המשנה ברורה, אך יש מהפוסקים שהחמירו ולמדו שמפני שאין לו שום שימוש היתר יש להחמיר בו ולתת לו שם של מוקצה מחמת גופו שאסור לטלטלו לצורך גופו או מקומו, ולכן לכתחילה יש להחשיבם כמוקצה מחמת גופו, וכן הדין של בסיס של קומקום חשמלי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור אך אין לו שום שימושי היתר, יש להחמיר במקום האפשר ולאסור את השימוש בו אפילו לצורך מקומו כגון שעומד על השיש או השולחן וצריך את המקום.

ט. כלי שמלאכתו לאיסור שמטלטלו בהיתר כגון הפטיש לפצח בו אגוז או מאוורר שמפריע לו בדרך, מותר להניחו בכל מקום שרוצה ואים צריך להניחו ברגע הראשון שגמר לעשות את ההיתר, ולכן הפטיש לאחר שגמר את הפיצוח מותר לו להחזירו למקומו ואינו חייב להשליכו מידו בגמר הפיצוח, אך ישים לב לא להניחו לרגע מידו אחרי הפיצוח כי אז כשירצה להחזיר למקומו כבר לא יכול שהרי גמר כבר את השימוש המותר בו. וכן המאוורר יכול להניחו במקום שרוצה ולא צריך להניחו ברגע שלא מפריע במקומו.

י. שמטלטל בהיתר מותר לו להעביר את המוקצה מיד ליד.

יא. כלי שמלאכתו לאיסור שהגיע לידו באיסור ז"א שטלטלו בטעות ללא סיבת היתר, לדעת המשנה ברורה יכול לטלטלו יותר אבל יניח אותו בהקדם, לדוגמא לקח בטעות עט מותר להניחו במקום משתמר ולא צריך מיד להשליחו מידו.

דוגמאות:

1. מחט המיועדת לתפירה.
2. סיר המיועד רק לבישול (ולא לאחסנת אוכל), כגון סיר לחץ, מחבת או שיפודים. גם המכסה של הסיר נחשב כהסיר ואם הוא אסור בטלטול גם המכסה, אמנם כל עוד שיש בו אוכל הרי הוא טפל לאוכל אבל לאחר שהוציאו את האוכל חל עליו שם המוקצה.
3. כלי נגינה פשוטים (אם הם יקרים שמקפידים מאד עליהם נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס).
4. נייר לבן העומד לכתיבה (אמנם נייר חשוב כמו נייר עם פירמה שמקפיד עליו דים כמוקצה מחמת חסרון כיס).
5. אטבי כביסה המיועדות לתליית כביסה.
6. מטריה, אופניים האסורים לרכיבה בשבת, מברשת שער האסורה לשימוש בשבת, מקלף ירקות, מברשת שיניים, דלי לשטיפת רצפה, מעמד לתליית כביסה, ספוג רחצה, משחקים שהפעלתם רק ע"י איסור כגון עם סוללה, כלי כתיבה, קומקום חשמלי, נפה, מסננת לסינון אסריות, חוברת תווים, ספר מתכונים שאסור לעשותם בשבת.
7. תפילין ולכן כשיש לו תיק עם תפילין וטלית ביחד, יש להוציא את התפילין (או את הטלית) לפני שבת.
8. טלפון נייד שעיקר השימוש בו הוא להתקשר גם אם משתמש בו גם לשעון מעורר (ויש לו להקפיד שע"י הטלטול לא ישתנו על הצג הכיתובים).

צורך גופו

א. כאמור לעיל מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כאשר מטרת הטלטול היא לצורך גופו זאת אומרת שצריך לגוף החפץ לדבר שמותר לעשות בשבת, ולכן מותר לטלטל פטיש כשרוצה לפתוח בו אגוז קוקוס, או מחט להוציא הקוץ.

ב. דעת המשנה ברורה שצורך גופו הוא כשאין לו דבר היתר אך כשיכול בקלות להשתמש בדבר המותר בטלטול, לא ישתמש בכלי שמלאכתו לאיסור, ולכן כשיש לאדם מפצח אגוזים לא ישתמש בפטיש, כשיש לו סכין לא ישתמש במספרים לפתוח שקית חלב.

ג. כשאין לו בביתו אך יש לשכן אין זה נחשב כ"יש לו", ויכול להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור.

ד. מותר לטלטל כלי לצורך יהודי אחר אך לא לצורך גוי, כגון שכן שמבקש פטיש לפתיחת אגוז קוקוס מותר לטלטל עבורו.

ה. מותר למי שקיבל שבת לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור עבור אחר שעדיין לא קיבל שבת כשאומר לו שמשתמש לדבר המותר לו, וחלק מהפוסקים מתירים אפילו הולך להשתמש בזה לדבר אסור, כגון אשה שהדליקה נרות שבת ושכנתה צריכה את הגפרורים שהם ככלי שמלאכתו לאיסור, אם הצורך שהיא צריכה גפרור הוא כדי להשתמש בו כקיסם ודאי מותר אך יש מהפוסקים שהתירו אפילו אם היא צריכה אותם לשם הדלקת נרות.

ו. אין היתר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך קיום מצווה כגון כשמצא ברחוב פטיש ורוצה לקיים בו מצוות השבת אבדה. וכן שאביו מבקש ממנו כלי כזה ורוצה לכבד את אביו ולטלטל, אסור.

ז. אסור לטלטל את הכלי הזה לצורך ראיית יופיו כגון שרוצה להראות לחברו את העט המיוחד שיש לו. כרטיס ביקור של דבר שאין לקרוא בשבת כגון של בעל-מקצוע שמפני האיסור שבו יש לדון אותו ככלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו כדי לראות את יופי העיצוב.

ח. לכאורה אסור לטלטל כלי זה אלא בסמוך לשימוש בו ולא יקח אותו מוקדם ע"מ להשתמש בו מאוחר יותר מפני שאם ייקח מוקדם הרי יניח אותו עד זמן השימוש, ועוד פעם בסמוך לשימוש שוב יטלטלו ויש פה טלטול מיותר, אך מסתבר אם רוצה לטלטלו עכשיו כי מאוחר יותר לא יוכל כגון להוציא את הכלי מחדר שבזמן שיצטרך לו ישנו בחדר ולא יוכל להיכנס אליו, מותר לטלטלו מוקדם שנחשב לצורך גופו.

ט. טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך תענוג פירוש לא לצורך השימוש בו אלא לתענוג כגון שנהנה להחזיק דבר בידו, אין זה נחשב לצורך גופו ואסור.

צורך מקומו

א. מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כאשר יש לאדם צורך במקום הכלי ולכן פטיש המונח על כסא שרוצה לשבת עליו מותר לטלטלו משם, והכוונה שאין לו מקום נח כמו המקום שרוצה לשבת עליו מותר לטלטלו אבל אם בקלות יש לו מקום אחר, אין לו היתר זה. ולכן קופת צדקה עם כסף קטן שנמצאת במקום שרוצה להוציא משם ספר מסוים מותר לטלטל את הקופה לאפשר לו להגיע לספר. מותר לטלטל פלפון פשוט שנשכח על המיטה וכן נגן שהניחו אותו על הכסא שרוצה לשבת עליו.

ב. מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור שבגינו א"א לטלטל דבר היתר כגון עט הנמצא בכיס החליפה וכשהעט שם לא יוכל ללובשה, הרי יכול הוא להוציא את עט משם כדי לאפשר שימוש בחליפה, וכן תפילין המונחים על הספה ואינו יכול לשבת שם מפני קדושתם הרי טלטולם ממקומם נחשב לטלטול לצורך מקומו.

ג. מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך הצלה מנזק והרי טלטול זה נחשב לצורך מקומו כגון מחט הנמצאת על הרצפה במקום שיש חשש שמשהו מבני הבית ידקר.

ד. צורך מקומו הוא לאו דוקא למטלטל אלא גם כשמטלטל לצורך מקומו עבור אדם אחר.

ה. יש מקום להקל לטלטל לצורך מקומו גם אם אינו צריך את מקומו עכשיו אלא רק לאחר זמן כגון הרוצה בליל שבת לערוך שולחן לשבת בבוקר ועל אחד הכסאות שיצטרכו מחר יש קופסת גפרורים, מותר לטלטלה גם בליל שבת.

ו. לדעת רוב הפוסקים מותר לטלטל לצורך מקומו גם כשיש לו אפשרות באופן אחר בלי לטלטל את המוקצה כגון כביסה יבשה שעל החבל שמהודקת לחבל ע"י אטבי כביסה שהם כלי שמלאכתו לאיסור,

ויכול למשוך את הכביסה וע"י כך תשתחרר הכביסה ללא סלסול המוקצה, מותר לו לצרך מקומו לקחת האסבים ואינו צריך לעשות השתדלות באופן שאים רגיל.

ז. לכאורה אם יכול למנע את עצמו מסלסול לצרך מקומו ע"י שבערב שבת יסלק את המוקצה זה ודאי ראוי, ולכן ראוי לפני שבת להוציא מנרתיק טלית ותפילין, את התפילין רק אם שכח ימשוך את הסלית משם ואם אים יכול מותר לו להוציא את התפילין בפני עצמם שהרי זה צרך מקומו.

ח. כשרוצה לסלסל את הכלי הזה מפני שמתבייש בו, כגון ששכחו פטיש על שולחן שבת, אין זה נחשב לצורך מקומו שהרי באמת לא צריך את מקומו, אך יש שהחשיבם סלסול זה לצרך מקומו והתיר לסלסלו.

מחמה לצל

א. אסור לסלסל כלי שמלאכתו לאיסור כשכוונתו היא רק כדי לשמור על החפץ ובלשון חז"ל "מחמה לצל", אך מותר לו לסלסל לצורך שמירת החפץ אם יצטרך בשעה מאוחרת בשבת לשמוש מותר בחפץ, כגון פטיש שנשכח בחצר וחושש שיגנב, מותר לסלסלו אם יודע שמחר יצטרך לפצח בו אגוז.

ב. כלי זה שמונח בקצה המיסה באופן שלא מפריע את השכיבה שם, אסור לסלסלו משם כדי שלא יפול תוך כדי שכיבה מפני שנחשב מחמה לצל.

ג. לדעת המשנה ברורה מותר לגרום לסלסל מוקצה זה אפילו מחמה לצל אם הוא יוצר לו מצב שם יצטרך לצורך גופו, לדוגמא: פטיש שנשכח בחצר מותר לו לבקש משכם אגוזים כדי שיוכל לפצחם וישתמש בפטיש (צורך גופו), אע"פ שכוונתו המקורית היא להצילו מגניבה (מחמה לצל).וכן הדין בצורך מקומו לדוגמא: כשיש לו קופת צדקה שמסתירה ספר, יכול לסלסל את הקופה כדי להגיע לספר אע"פ שכוונתו האמתית להוציא את הקופה שלא תיגנב.

ד. מותר לבקש מגוי לסלסל כלי שמלאכתו לאיסור כדי שלא יפסד, מפני שליהודי היה היתר לסלסלו ע"י שימוש של צורך גופו או מקומו.

דוגמאות נוספות

1. מותר לסגור ארון המיועד במיוחד להדלקת נרות אע"פ שהוא רק משמש את המוקצה, מפני שרוצה ליהנות מהנרות נחשב שמסלסל לצרך האדם.
2. מכסה של מנורת לילה כשלא מזיז את המנורה אלא את הכיסוי הנפרד מהמנורה, מותר לו לפתוח או לסגור את המכסה.
3. עט שיש בו בירכון אם אין לו ברכון אחר יכול להשתמש בו כדין צורך גופו.
4. מדבקות יש לדונם ככלי שמלאכתו לאיסור אך מדבקות המיועדות למשחק ילדים ורובם לא באים לכלל הדבקה או אפילו כן ידביקו אותם אך עשויים למשחק ולהדבקה באופן שווה נחשבים לכלי של היתר ומותר לסלסלם לכל צורך שהוא.
5. תריס חשמלי יש צדדים לדון בו איזה כלי הוא שהרי בימות החול הוא רק בדרך האסורה בשבת בכל אופן ודאי שאם יצטרך בשבת לסגור או לפתוח אותו הרי הוא צורך גופו ומותר בכל ענין.

מוקצה מחמת גופו

הגדרת המוקצה: כל דבר שאינו כלי ואינו ראוי למאכל אדם או בהמה, הרי הוא מוקצה מחמת גופו.

הדין: אסור בטלטול לכל צורך שהוא, ואפילו לצורך גופו או מקומו.

דוגמאות: אבנים, בעלי-חיים ואפילו ביתיים, מטבעות כסף, הרי אלו מוקצה מפני שאינם כלים. אורז ותפו"א לא מבושלים, וכן כל מאכל שאינו ראוי לאכילה כמות שהוא.

קליפות ביצים ואגוזים מפני שאינם ראויים לאכילה אפילו לבהמה.

דבר שאינו ראוי לשימוש מחמת האיסור שבו, כגון בגד שעטנז, פרי ערלה, חמץ בפסח.

מדיני המוקצה:

לג. מוקצה מחמת גופו אסור בטלטול אפילו לצורך גופו או מקומו.

לד. נטל מוקצה זה בטעות, לדעת רוב הפוסקים עליו להניחו מיד, ואם הוא במקום הפסד רשאי להמשיך לטלטלו למקום משתמר, וכן אם יגרם לו בושה אם יסירו כגון שחברו אמר לו על בגדו שהוא שעטנז האסור רק מדרבנן אך יש לו בושה להפשיטו במקומו, יכול להמשיך ללבשו עד שיגיע למקום צנוע יותר.

לה. המקלף פרי וכן האוכל מאכל שיש בו עצמות וגרעינים כשהם מחוברים עדיין לפרי או למאכל הרי הם טפלים לעיקר ולכן אין עליהם שם מוקצה, אך כשמקלף את הפרי או מוציא את העצם שברגע זה הם נפרדו אחד מהשני, נהפכים הקליפות והעצמות למוקצה, אך מכיוון שהגיעו לידו בהיתר מותר לו להניח אותם במקומם, ולאחר הנחתם (ולא משנה איפה הניח) אסורים בטלטול.

לו. לדעת חלק מהפוסקים כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו כל שימושי היתר כמו נר או סבון מוצק או אבקת כביסה, נחשבים למוקצה מחמת גופו.

לז. מוקצה זה אם יחדו לפני שבת לשימוש המותר בשבת, מותר לטלטלו כי היחוד הפכו לכלי, לדוגמא אבן שיחדו לפני שבת לתפוס את הדלת שלא תיסגר.

לח. מוקצה מחמת גופו שאסור בטלטול מותר לומר לגוי במפורש (גם לא ברמז) לטלטלו, אם יהודי יכול לטלטלו בטלטול מן הצד, ואז מותר לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו ולא מחמה לצל, ואין לטלטל לפני מי שאינו בן תורה שלא יבין את סיבת ההיתר.

לט. מותר לשבת על מוקצה זה ואפילו שע"י ישיבתו יזוז המוקצה, אמנם הביא המשנה ברורה שיש בראשונים מי שהחמיר ובמקום שאין לו צורך בישיבה זו, לא ישב.

מוקצה בדברי מאכל

מ. דברי מאכל שאינם מוכנים לאכילה וכדי להכשירם לאכילה יש לעשות פעולה האסורה בשבת כבישול ואפיה, הרי הם מוקצה, ואפילו אם ראויים לבהמה רק אינו מתכוון לתת להם. כגון אורז לא מבושל או חצילים לא מבושלים.

מא. מאכלים האסורים באכילה מחמת איסורם הם מוקצה מחמת גופו כגון פירות ערלה, חמץ בפסח. אבל אם המאכל מותר בהנאה, כגון בשר נבילה כשעומד להאכילה לגוי או לבהמה, אינם מוקצה ומותר לטלטלה, ואם אינו מעונין להאכיל לגוי או לבהמה הרי זה מוקצה (יוצא עפ"ז שעוף לא מבושל העומד לאכילה הוא מוקצה מפני שצריך לבשלו, אך אם הוא עם בעיה הלכתית ומיועד להאכלת בע"ח, אינו מוקצה).

מב. מאכלים שאינם ראויים לאכילה בגלל איסורם, שאחרי שבת יהיו מותרים באכילה כגון ביצה שנולדה בשבת, או פירות טבל שאחרי שבת יעשר אותם, ואינו מעונין לתת אותם לבהמה, הרי הם מוקצה.

מג. מאכלים שהתקלקלו ועדין ראויים למאכל בהמה אינם מוקצה, אך אם התקלקלו ואינם ראויים לבהמה הרי הם מוקצה.

מד. פירות הראויים לאכילה אפילו עומדים לסחורה, אינם מוקצה, אבל שאינם ראויים לאכילה כגון זיתים שאינם כבושים, הרי הם מוקצה.

מה. בשר ועוף וכן דגים שאינם מבושלים הרי הם מוקצה, ובמקום צורך כגון שהפריזר התקלקל ישאל לחכם כי לפעמים יש דרך לטלטלם ובמיוחד במקום הפסד.

מו. אבקות שאינם ראויות למאכל כגון קורנפלור, הרי הם מוקצה.

מז. ביצה חיה לדעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל אינה מוקצה (ויש שהחמירו שהיא מוקצה).

שאריות מזון

מח. קליפות וגרעינים הראויים לאכילה כגון קליפות תפוח ואגס אינם מוקצה.

מט. קליפות וגרעינים שאינם ראויים לאכילה אך נשאר עליהם שאריות מהאוכל שיש לשאריות חשיבות, מותר לטלטלם, וכן הדין לגבי עצמות שיש אפשרות למצוץ מהם את מח העצם.

נ. קליפות ועצמות שראויים לבהמה ויש במקום בהמה שמותר להאכילה בשבת, או שיש כאן ב"ח שמצפה לקבל שאריות אלו כגון במקום שיש שנותנים לחתולים בצורה קבועה את שאריות האוכל שלהם, הרי זה אינו מוקצה.

נא. קליפות ועצמות שאינם ראויים כלל לאדם או בהמה כגון קליפות ביצים ואגוזים, הרי הם מוקצה.

נב. קליות וגרעינים שהכניסם לפיו ואינם ראויים לאכילה מותר להוציאם מפיו בידו אך יזרקם מיד.

נג. פסולת שראויה לאכילה וזרקה לפח האשפה בשבת, אם אינה מאוסה, אינה מוקצה. אך אם זרק פסולת שכזו לפני שבת לפח האשפה, בכל אופן היא מוקצה.

נד. דברי מאכל טובים שזרקן לאשפה לפני שבת והם לא נמאסו, יש שמתירים לטלטלם בשבת.

שברי כלים

נה. שברי כלים שאינם ראויים לשום דבר כגון כוס שנשברה הרי שבריה מוקצה (מותר לטאטא את השברים ובמקום שיכולים להינזק כגון כוס שנשברה בכיור, מותר לטלטל אף ביד את השברים).

נו. אם השברים ראויים לשימוש כל שהוא, ואפילו שהוא לא ישתמש בהם אינם מוקצה, כל עוד לא השליכם לאשפה, אך אם רגילות העולם לזרוק דבר כזה לאשפה, הרי זה מוקצה, לדוגמא כוס שנסדקה לכל אורכה.

נז. אם לפני שבת השליך שברי כלים הנ"ל לפח האשפה הרי הם מוקצה, אך אם שבר הכלי היה בכניסת שבת בשימוש כל שהוא מכיוון שהיה לזה שם כלי אינו מוקצה ומותר בטלטול.

נח. כלי שלם הראוי לשימוש שהושלך לפני שבת לפח האשפה אינו מוקצה כי בטלה דעתו לדעת כל העולם, לדוגמא המפנה מחסן מחפצים ישנים, אינם מוקצה.

נט. מכיוון שבימינו אין דרך להשתמש בשברי כלים לשום שימוש, לכן הם מוקצה, ולכן אגרטל שנשבר אפילו שאפשר לעשות בו עציץ קטן הרי הוא מוקצה.

ס. אריזות נייר ופלסטיק וכדו' שאין דרך העולם להשתמש בהם כגון שקית חלב או שקית במבה ריקה הרי היא מוקצה, ולכן הבא לסיים שקית חלב שנמצאת בכד החלב, לא יגמור את החלב עד הסוף, מפני שאז לא יוכל להוציא את השקית מהכד כדי להחליפה, אלא ישאיר מעט חלב בשקית, יוציא מהכד את השקית ימזוג לכוס את הנשאר ואז שהשקית תתרוקן ישליכנה מידו לפח.

סא. כלים חד-פעמים משומשים אם לפני שבת זרקו אותם הם בוודאי מוקצה, ויש להחמיר ולהחשיב מוקצה גם כלי שכבר סיימו להשתמש בו בשבת, אם הוא כלי שלא נוהגים בכל מקרה לשטוף אותו ולאכול בו שוב, כגון צלחת חד-פעמי שאכלו בה סלטים.

דוגמאות נוספות

1. בעלי חיים הרי הם מוקצה ואסורים בטלטול, וכן הדין לגבי דגים באקווריום.

2. מטבעות וכן שטרות כסף אסורים בטלטול (יש שכתבו שהאיסור משום חסרון כיס), ולכן אסור לטלטל מטבע כדי לפתוח קופסת קפה הסגורה היטב.

3. המפריש תרו"מ וחלה בשבת (כשעשה תנאי לפני שבת) יניח את ההפרשות במקומם לפני שאומר את נוסח ההפרשה, כי לאחריו הרי הוא אסור לכולם באכילה ושם מוקצה עליו.

4. פירות ועלים שנשרו מהעץ בשבת או אפילו ספק אם נשרו בשבת או קודם, הרי הם מוקצה מפני שחז"ל אסרו להשתמש בהם, שמא יבוא לתלוש עוד (סתם עלים הנמצאים ברחוב מוקצה הם מחמת שאינם מיוחדים לכלום).

5. חלב שנחלב בשבת ואפילו בהיתר כגון ע"י גוי, הרי הוא מוקצה ואסור בטלטול (ולכן הגוי שחולב יטפל בחלב עד למקום אחסונו, ולאחר שבת החלב מותר מיד בשתיה).

6. פירות העומדים לסחיטה, משקה שפרש מהם אסור בשתיה ולכן המשקה מוקצה, וכן משקה שפרש מעצמו מזיתים וענבים אפילו כאלו העומדים לאכילה גם אסור בשתיה ולכן גם המיץ מוקצה.

7. שמן שנשאר בבזיך לאחר שהנר כבה וכן שעווה שנטפה מהנר, הרי אסורים בשבת בטלטול שהם מוקצה.

8. אורז ושאר קטניות האסורים לבעליהם בפסח, מכוון שהם מותרים באכילה לנוהגים היתר בהם, אינם מוקצה, ולכן שבת שחלה מיד לאחר שבעת ימי הפסח מותר לאדם שאינו אוכל קטניות לקבל מחברו שבישלם קודם שבת ולאוכלם בשבת זו.

9. תרופות לאדם בריא שאינו אוכלם ולא זקוק להם הרי הם מוקצה, ויש שהתירו לטלטל את התרופות השכיחות שבני אדם צריכים להם בצורה שכיחה (כגון אקמול).

10. מת רח"ל הרי הוא מוקצה ואסור בטלטול.

11. מטבעות וכן כרטיסים מגנטיים כגון כרטיסי חבר, הרי אלו מוקצה.

12. חול הנמצא בשפת הים וכן באתר בניה הרי הוא מוקצה מחמת גופו, אך הנמצא בארגז-חול המיועד למשחק ילדים, אינו מוקצה מפני שיחדוהו לפני שבת למשחק.

13. שערות הרי הם מוקצה, ולכן שערה שנמצאה במקום שמפריע מותר לנפוח אליה כדי לסלקה, אבל לא יטלטלה בידים.

מוקצה מחמת חסרון כיס

סב. כל דבר יקר ערך שעומד לשימוש אסור בשבת, ובעליו מקפיד שלא להשתמש בו שימוש אחר מלבד למה שהוא מיועד, נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס, שאסור בטלטול לכל מטרה שהיא ואפילו לצורך גופו או מקומו. והסיבה לאיסור הטלטול הוא מפני שהוא מלאכתו לאיסור ומקצה דעתו מהכלי כי הוא מקפיד לא להשתמש בו שימוש אחר אלא רק לדבר שהוא מיוחד, ולכן סכין של מילה מכיוון שהוא מיועד רק למילה שהיא אסורה מצד עצמה בגלל הוצאת הדם, והרי הוא מאד מקפיד לא להשתמש בו לשימוש אחר וקובע לו מקום מפני חשיבתו, נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס. גם סכין של שחיטה או סכין המיוחדת של קצבים שמקצבים בה בשר כדי למכור הרי היא ככלי העומד לסחורה ולכן גם הוא מוקצה מחמת חסרון כיס.

סג. נטל מוקצה זה בטעות יש לו להניחו מיד, אך במקום הפסד מותר להמשיך ולטלטלו למקום המשתמר הנמצא בקרבת מקום.

סד. פמוטות יקרים, בד העומד לתפירה, מחשב נייח ונייד, מצלמה יקרה, נייר יקר ערך העומד לכתיבה וקלף של סופר, מכיוון שבעליהם מקפיד על שימוש בהם חוץ מהשימוש המיועד בהם הרי הם מוקצה מחמת חסרון כיס, שהרי כל הפעולות שלהם הם מיועדים הם דברים שאסור לעשות בשבת.

סה. יש אומרים שהמיקסר וחלקיו נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס (לפי זה אם יש במייבש כלים חלק מהמיקסר מערב שבת אסור לטלטלו בשבת גם אם צריך למקומו), אך יש שהגדירו אותם ככלי שמלאכתו לאיסור המותר בטלטול לצורך גופו או מקומו.

סו. כל מסמך שאדם מקפיד עליו ושומר אותו כגון חשבונות מסחריים, תוכניות בניה, קבלות הנצרכות להחזר מס, שטרות כסף שקים, כרטיסי אשראי, בולי דואר לא מוחתמים, רב-קב שיש בו סכום גדול, כל אלו נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס.

סז. גם תעודת זהות וכן דרכון נחשבים למסמכים המקפידים עליהם ודינם מוקצה מחמת ח"כ (בשמירת שבת כהלכתה כתוב שבשעת חרום מותר לשאת ת.ז. במקום שחובה לטלטלה, ויטלטלה כלאחר יד דהיינו שייתן אותה מתחת למגבעת או בין החגורה למכנסיים).

סח. כל **"דבר העומד לסחורה"** אפילו הוא כלי שמלאכתו להיתר כגון כלי אכילה ובגדים אבל הבעלים מקפיד שלא ישתמשו בהם אלא כדי למדוד אותם עבור קנייתם, ואפילו שאין ערכם רב, אבל מכיוון שהוא מקפיד על השימוש בהם אפילו לצורך עצמו, אמנם אוכלין העומדים לסחורה מכיון שדעתו של אדם לאכול אותם אם יהיה לו צורך בהם לכן אין הם מוקצה, ומסתבר שגם כלים חד פעמים שאדם לא מקפיד בעצמו מלקחת אותם בשבת לצורך השימוש בהם, ולכן המוכר בביתו כלים חד פעמי, טיטולים או יין וכן מטרנה וכדו' אינם מוקצה אפילו שהם עומדים לסחורה.

סט. אתרוגים המיועדים לסחורה לפני חג הסוכות דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס.

ע. כל דבר שאדם קובע לו מקום ומקפיד שלא לטלטלו מחשש שמא יתקלקל, וההקפדה תלויה בבעלים, ואין זה משנה מה מחירו של החפץ אלא תלוי כדעת הבעלים בהתייחסותו לדבר, והקפדתו גורמת לחפץ את שם המוקצה.

עא. ולכן שעון קיר, תמונה אומנותית שמקפיד עליהם שלא להוציאם ממקומם אע"פ שמידי פעם צריך להוריד את השעון כדי להחליף את הסוללה, הרי הם כלולים בדיני מוקצה זה, אבל אם הבעלים לא מקפידים על דברים אלו אבל מקומם לשם הסדר שבבית הוא על הקיר, וכמו תמונה משפחתית, שלפעמים מעוניינים לראות את המצולמים מקרוב, אין היא מוקצה.

עב. מכח הדין האמור, אדם המקפיד על חפץ מסויים ומייחד לו מקום אע"פ שאחרים לא מקפידים כגון פלאפון פשוט אם בעליו מקפיד עליו במיוחד הרי הוא כמוקצה מחמת חסרון כיס, אע"פ שאצל רוב בני האדם דבר כזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור.

עג. ארון כבד וכל רהיט שלא מטלטלים אותו **"מחמת כובדו ומקפידים שלא לטלטלו"** שלא יתקלקל ולכן נשאר על מקומו, הרי הם מוקצה מחמת חסרון כיס, ומותר לפתוח ולסגור דלתות ארונות אלו מפני שהם נחשבים כדלתות הבית. אבל רהיט כבד שמידי פעם מזיזים אותו ממקומו כמו ספה כבדה אפילו שכדי להזיזה צריכים כמה אנשים, מכיוון שדרך הבעלים מידי פעם להזיזה, אין היא מוקצה.

עד. כלי סעודה של פסח שלא ישתמש בהם בשום אופן במשך השנה, א"כ יש לו הקפדה שלא להשתמש בהם מידי ששבת ולכן הם נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס, וכן הדין של "מצות מצוה" בערב פסח שחל בשבת, שמאד מקפיד עליהם, אך אם חישב לתת מהם לקטן שאינו מבין מסיפור יציאת מצרים שמותר לתת לו לאכול מצה בערב פסח אין עליהם שם מוקצה.

עה. כלי פסח פשוטים שניתן בקלות לקנות אותם, מכיוון שכשהוא מאד צריך ישתמש בהם במשך השנה מותר להשתמש בהם ואינם מוקצה.

עו. מוקצה זה שיחדו לפני שבת לשימוש קבוע המותר בשבת, כגון בולי דואר שאינו חושב יותר להשתמש בהם למשלוח מכתב אלא הם מיועדים לאוסף פרטי, הרי במחשבתו שחשב לפני שבת הפקיע מהם את הדין "עומדים לסחורה", ולכן מותרים בגלל היחוד בטלטול, ויחוד זה מועיל אפילו במחשבה ואינו צריך לאומרו בפיו או לעשות מעשה כל שהוא.

עז. הקונה חפץ ומחליט להחזירו לחנות וכן מתנה שאדם קיבל ומעוניין להחליפה, ברגע שחשב להחזירם לחנות הרי הם נהפכים לכלים העומדים לסחורה והם מוקצה מחמת חסרון כיס.

עח. ספרים העומדים למכירה מכיוון שהבעלים לא מקפידים על שימוש ארעי בהם, אינם מוקצה, אמנם כאלו שהבעלים מגלה שהוא מקפיד על השימוש בהם כגון שהם ארוזים בלמינציה, הרי הם כלים העומדים לסחורה ודינם כמוקצה מחמת חסרון כיס.

עט. מוקצה מחמת חסרון כיס שנשבר בשבת או שנתקלקל בו, אפילו שבעליו לא מקפיד עליו בשימוש מכאן ואילך, אבל בשבת זו הוא אסור בטלטול, מכיוון שבבין השמשות דינו היה מוקצה, ממשיך דין זה לכל השבת כולה. אמנם כלים העומדים, אם החליט בשבת להשתמש בהם או ליתנם לחברו להשתמש בהם ואינו מעמיד את החפץ יותר למכירה, מותר לטלטלו לאחר שהחליט בדעתו להפקיע את ענין המכירה ממנו, ואע"פ שבבין השמשות הוא היה מוקצה וא"כ היה צריך להמשיך את המוקצה לכל השבת, בדין זה לא אומרים את הכלל של "מיגו דאיתקצאי".

פ. כלי נגינה שאדם מקפיד עליהם וכשלא משתמש בהם נותן אותם בנרתיק המיוחד להם, **הרי הם** מוקצה מחמת חסרון כיס. וכן פסנתר יקר נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס.

פא. אפילו מעטפות שמיועדות למשלוח דואר (שמחירם זול) אך אדם מקפיד עליהם לא להשתמש בהם ושם אותם במקום מיוחד, דינם כמוקצה מחמת ח"כ.

פב. דבר שאדם משתמש בו לצרכיו היום יומיים אך מקפיד עליו הרבה, כגון זכוכית מגדלת הנצרכת לכבד ראיה, אין היא נחשבת למוקצה שהרי האדם מייחד אותה לשימוש בה ולא הקצה דעתו ממנה.

פג. כלי שבבית העשוי לנוי ומפני חשיבותו ויחודו אין הוא בא כלל לידי כל שימוש, מסתבר שנחשב כתמונה יקרה הנמצאת על הקיר שאדם לא מורידה משם ולכן נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס, אך אם מידי פעם כן משתמשים הרי ככל כלי הבית.

בסיס לדבר האסור

הגדרתו: דבר המשמש למושב או לבסיס למוקצה אפילו שהבסיס עצמו הוא דבר היתר.

הדין: הביס אפילו שהוא דבר היתר מקבל דין המוקצה שעליו. והסיבה שההיתר מקבל שם של מוקצה מפני שהוא משמש את המוקצה ונעשה טפל אליו.

פד. כשחפץ מונח האחד על השני אך אינו נחשב לבסיס לדבר האסור (לדוגמא, שאין בו את כל תנאי בסיס דלהלן), אין לטלטלו עם המוקצה שעליו, אלא צריך לנער את המוקצה, ורק אם אי-אפשר לנער את המוקצה כי הוא יתקלקל, או שצריך את המקום לשם אפשר לנער והמוקצה יפריע לו שם, יוכל לטלטל את החפץ עם המוקצה עד למקום שיכול לנער אותו, ואם אין אפשרות בכלל לנער את המוקצה מותר לטלטל את החפץ ללא ניעור המוקצה (טלטול זה נקרא טלטול מן הצד, שפרושו טלטול דבר מוקצה באמצעות דבר אחר שאינו מוקצה, והדין בו שמותר לטלטל אותו לצורך דבר המותר, ז"א אם צריך את מקום הבסיס למשל שולחן שיש עליו מפה ועליו מגש הנרות, וצריך למקום המגש כי הגיעו לו אורחים נוספים או מפני שצריך להחליף את המפה, והוא לא מטלטל לצורך הפמוטים או למגש (האיסור) אלא לדבר המותר לו פירוש כי צריך את המקום, מותר לו לטלטל את המגש אפילו שעליו יש את הפמוטים, ובתנאי שהנרות כבר כבו).

פה. מוקצה שאינו הופך את הבסיס למוקצה כגון משחה או קטניות לא מבושלות על דלת המקרר, וכן מפתח מוקצה כגון של רכב או מעלית המחובר לצרור מפתחות, אין חובה לפני שבת להוציא את המוקצה ממקומו, מפני שלא הטריחו חכמים להוציא דבר ממקומו הקבוע, ולכן בשבת אם יכול לנער או לסלק את המוקצה יעשה זאת, ואם אינו יכול ישאיר את המוקצה במקומו. ובכל זאת מובא בספר מאור השבת בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהירא את דבר ה' יוציא את המוקצה לפני שבת כדי שלא יטלטל מוקצה בשבת בטלטול מן הצד, ואם יש לו טרחה בדבר אין צורך להוציא.

פו. הניח דבר מוקצה בארון על דבר היתר ולא נתכוון שיהא החפץ בסיס ואינו רוצה בדוקא את האחד על השני, אלא העיקר שיהיה בארון כמו המכניס חפציו למגירה או לתיק ואין לו ענין שאחד ישמש את השני, נחלקו בזה הפוסקים והכרעת המשנה ברורה שיש להקל בדבר במקום הצורך.

פז. אין הבסיס נחשב לבסיס אלא א"כ יתמלאו כל התנאים דלהלן, אבל אם חסר אפילו אחד מהתנאים אין הבסיס מקבל את דיני המוקצה, ולכן אם נפל המוקצה או אם גוי לקח את המוקצה או כשצריך לגוף הבסיס או צריך למקומו - מותר לו לנער בדרך כלשהי את המוקצה מהבסיס, ואז הבסיס מותר בטלטול, וכן אם לא יכול לנער את המוקצה מחשש שיתקלקל או יקלקל דבר אחר או אם צריך למוקצה במקום אחר אבל עיקר הטלטול הוא לשם ההיתר ולא למוקצה מותר לטלטל (כשרוצה למנוע הפסד של המוקצה, כגון פמוטים בסוכה וחושש שיגנבו, אסור לטלטלם אגב הבסיס).

תנאי בסיס

1. שאת המוקצה יניח **בעליו** של הבסיס או משהו שעושה ברשותו או מי שעשה לטובתו של בעל הבסיס, אך אדם אחר לא יכול לאסור את הבסיס לבעליו, מפני שחז"ל אמרו "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו". אך מי שקיבל רשות מבעל הבית להשתמש כגון אורח שקיבל חדר לשימושו הרי בכוחו לייצר בסיס, ואם יש בחדר דברים שאין דעת בעל הבית נוחה מזה שהם יהיו בסיס, אינם בסיס. גם קטן שיש לו מגירה או בסיס המיוחדים לשימושיו, הרי ביכולתו ליצור בסיס (סטנדר בישיבה שבחור השאיר עליו מוקצה כגון את העט שלו מכוון שבהנחתו הוא אוסר דבר ששייך לכל בני הישיבה אין על הסטנדר דיני בסיס).

2. שיניח במתכוון את דבר המוקצה על הבסיס או שזה מקומו הקבוע כמו ארנק שהוא בסיס לכסף, אך אם טעה והניח שם או שנפל המוקצה לשם, אין הבסיס נחשב לבסיס. ולכן אם שכח דבר מוקצה על הבסיס ואפילו חשב שרוצה לסלקו לפני בין השמשות ושכח ולא סילקו אינו נחשב לבסיס. ואם הבסיס הוא מקומו הקבוע של המוקצה, אפילו לא התכוון בכוונה חיובית, הדבר נחשב לבסיס.

3. שהבסיס **משמש את המוקצה** כגון שולחן שהוא בסיס לפמוטים, אך אם המוקצה משמש את הבסיס ולכן אבן שנתנו על דפים שלא יעופו, אין הדפים נחשבים לבסיס. בשעת הצורך אפילו שאחד לא משמש את השני כגון מגירה שלא היה בה מקום והניח מוקצה על היתר אין המוקצה הופך את ההיתר לבסיס.

4. המוקצה צריך להיות על הבסיס כל **בין השמשות** של כניסת שבת אך אם נתנו מוקצה באמצע שבת הבסיס לא נחשב לבסיס, ואם נפל משם המוקצה הבסיס מותר בטלטול.

5. אין הבסיס נאסר בטלטול אא"כ יש למוקצה **חשיבות** כלפי הבסיס, אך מוקצה פחות-ערך שהונח על בסיס אין הבסיס נאסר, כגון המניח מטבע קטנה על השולחן אין השולחן נחשב לבסיס.

6. הבסיס צריך להיות בסיס לדבר האסור בלבד, אך בסיס שהיה בבין השמשות בסיס **לאיסור ולהיתר** ביחד וההיתר חשוב לו יותר, אפילו אם לאחר בין השמשות נשאר על הבסיס רק המוקצה, אין הבסיס נחשב לבסיס ואם הורידו את המוקצה ממנו בטעות או שנפל המוקצה וכן אם גוי לקח והסיר את המוקצה, הרי הבסיס מותר בטלטול, ולכן שולחן שבת שיש עליו מגש עם פמוטים, יש לשים לפני בין השמשות על המגש חלה או כל דבר שיש לו חשיבות לפחות כמו האיסור (הפמוטים), ואז לאחר שכבו הנרות יוכל להסיר את המגש שעליו הפמוטים מהשולחן, שהרי המגש היה בבין השמשות בסיס לאיסור ולהיתר ביחד.

ואיך נמדד החשיבות של ההיתר כלפי המוקצה? כתב הגרש"ז זצ"ל שנמדד לפי מה שהאדם היה מוותר ולכן חלת לחם משנה שחשובה מבחינת המצווה נחשבת היתר המועיל מול הפמוטים אפילו שהם יקרים מבחינה כספית, ואין צורך שההיתר ישאר כל הזמן עם האיסור אלא אפילו שרק כל בין-השמשות היה שם ההיתר נחשב לבסיס להיתר ולאיסור לכל השבת ומותר בטלטול לאחר סילוק המוקצה.

(אין הכוונה שיהיה ההיתר או האיסור מונחים על הבסיס אלא אפילו תלוי על הבסיס לדוגמא טבעת שהניחו אותה על הפמוט וא"כ הפמוט בסיס לטבעת ולנר).

7. אין הבסיס נקרא בסיס אלא א"כ הניח עליו את המוקצה אבל אם הניח על **דבר הטפל לבסיס**, כגון שיש לו מוקצה בכיס הבגד, מכיוון שהכיס טפל לבגד ולכן הכיס הוא בסיס למוקצה ואם קיימים כל התנאים דלעיל הרי אסור להכניס את היד לכיס, אבל הבגד עצמו אינו נעשה בסיס כי הכיס טפל לבגד, אבל יש לו לנער את המוקצה ומותר להשתמש בבגד.

דוגמאות:

1. מגירת ירקות שיש בה חצילים ועגבניות מכיוון שהבסיס לאיסור ולהיתר מותר לפתוח מגירה זו. וכן מגירה בפריזר שיש בה גלידה ועוף קפוא שנחשבת המגירה כבסיס לאיסור ולהיתר ולכן גם אם הוציאו משם את הגלידה בשבת לאחר בין השמשות מותר לסגור את המגירה אפילו שנשאר שם רק המוקצה (העוף).

2. בגד ששכחו בכיסו רב קו אין הבגד בסיס, מפני ששכחו ולא נתנו במתכוון, אך אם הוא בגד של יום חול ששם המקום המוקצה, אם הבגד הוא חלק מהכיס כגון בחולצה הרי זה בסיס, אך בגד כגון חליפה שהכיס רק תלוי בבגד אין הבגד בסיס למוקצה, אבל הכיס עצמו בסיס ואין להכניס את היד לתוך כיס זה, אלא יגרום לניעור המוקצה מהכיס.

3. חבית יין שיש עליה דבר מוקצה והחבית בסיס לה אסור לטלטלה, אך מותר להוציא יין מתוכה שהרי היין אינו בסיס ורק החבית בסיס. ולכן ארון שמעליו מונח מגש עם נרות שבת, הארון בסיס למגש שהוא בסיס לנרות אך מותר להוציא מתוך הארון, שתכולת ארון אינה מוקצה.

4. וכן מפת שולחן שעליה מגש שמשמש בסיס לנרות שבת הרי המגש נחשב לבסיס אבל המפה בחלק שלא מתחת למגש בשעת הצורך יש לומר שאינה בסיס, שהרי המפה באמת לא משמשת את המגש אלא מונחת לכבוד שבת, ולכן אם נלקחו הפמוטים (וכדלעיל) מותר להחליף את המפה, ומותר להאריך שולחן שעליו היו בליל שבת פמוטים אם אינו מטלטל את החלק של השולחן שעליו היו הפמוטים. ואם יש בשולחן מגירה אינה חלק מהבסיס ומותר לפתוח אותה ולהשתמש בה. גם אם השולחן היה בסיס להיתר ולאיסור ולכן יהיה מותר לטלטל את השולחן לאחר שכבו הנרות אבל ודאי שאסור לטלטל לצורך הפמוטים כגון שלא יגנבו למשל אם הדליקו נרות בסוכה בשבת סוכות ורוצה להכניס את השולחן שעליו הפמוטים הביתה בכדי שלא יגנבו את הפמוטים אסור לטלטל אפילו שהיה בסיס לדבר האסור והמותר כי מטלטל לצורך המוקצה.

וכן הדין בחנוכיה העומדת מחוץ לבית וחושש שמא תגנב או תתקלקל, מותר לו לטלטל את השולחן שעליו אם צריך גם למקום השולחן כגון שחוסם את חלק מהפתח, אבל כשרוצה לטלטל את השולחן רק עבור החנוכיה אסור.

5. בגד שהיה רטוב בבין-השמשות, ואטבי כביסה החזיקו את הבגד הרי הם משמשים כבסיס לבגד הרטוב והרי הם כדין הבגד לכל השבת.

6. פח אשפה הוא בסיס לאשפה ויש לו את דיני המוקצה שיש לאשפה (יש שהקפידו שהפח יהיה ריק בזמן בין-השמשות), אמנם יכול ליתן לפני בין-השמשות דבר שמותר לטלטלו, אך יתכן שזה לא יעזור כי דבר ערך שזורקו לפני שבת לפח ע"מ שישאר שם הרי הוא בעצמו מוקצה.

7. כדין הפח דין ארנק שאף שיש בו סכום כסף קטן הרי הוא בסיס למוקצה.

8. שולחן שיש בו מגירה והיא מלאה רק בדברי מוקצה, יש לחלק בסוג המגירה אם היא מגירה שהיא לא יכולה לצאת מהשולחן א"כ היא טפילה לשולחן ומותר לטלטל את השולחן אפילו שהמוקצה בו, אבל אם היא מגירה שאפשר להוציא מהשולחן א"כ היא לא כחלק ממנו ואינה טפילה לו ולכן השולחן נהיה בסיס למגירה ואם היה שם רק מוקצה בבין-השמשות, אסור לטלטלו לדוגמא, שולחן מחשב. אבל כשבמגירה יש דברים שערכן פעוט כגון פרוטות או דברים שמלאכתן לאיסור, אין חשיבות למוקצה ואין כאן דיני בסיס ומותר לטלטל את השולחן.

9. תיק וילקוט שיש בהם היתר ואיסור אפילו אם האיסור מונח על ההיתר, מכוון שאין כוונתו שדבר אחד ישמש בסיס לאחר, מותר למשוך דבר היתר מתוך התיק אפילו אם האיסור יזוז. כשהילקוט בחושך ורוצה לטלטלו למקום מואר כדי לראות את הדבר המותר, הרי טלטול זה נחשב לצורך דבר המותר, ומותר (רצוי שלא יעזוב את התיק שאז הוא בידו בהיתר ויכול להחזירו למקומו, כי אחרת הטלטול הנוסף נעשה לצורך הדבר האסור שלא יהיה במקום המואר וזה אסור).

10. אך אם תיק מונחים דברי מוקצה והם חשובים לו יותר מההיתר, א"כ יש בזה בסיס לאיסור ולא להיתר, ואין לטלטל תיק זה ממקומו.

11. כיס שבבגד שהתכוון שיהיה בו מוקצה (למעט כששכח את המוקצה), יש לחלק בין סוגי כיסים, כיס שהוא חלק מהבגד כגון כיס חולצה שדופן הכיס היא החולצה א"כ הבגד הוא בסיס של המוקצה ואסור לטלטל הבגד אפילו לאחר שהסיר ממנו את המוקצה. אך כיס שמחובר בשפת הכיס לבגד הבגד אינו בסיס כי הכיס טפל לבגד, הכיס עצמו בסיס למוקצה ואין להשתמש בכיס ואף לא יכול להפוך את הכיס כי הוא בסיס, והבגד מותר בטלטול ויש לנער ממנו את המוקצה אלא א"כ חושש שיתקלקל או שנמצא במקום שלא יכול לפשוט הבגד מפני כבוד הבריות וכדו' יכול ללבשו עד שיגיע למקום שמור או צנוע יותר, ואז ינער המוקצה מהבגד (ובתנאי שיש עירוב במקום).

12. אם שכח דבר מה בכיס א"כ הבגד לא נחשב לבסיס כי הרי לא התכוון שיהיה בסיס אבל אסור לטלטל את המוקצה סתם, אלא ינער המוקצה ואם לא יכול כגון שאינו יכול לפשוט את הבגד במקומו או שחושש שיאבד את המוקצה, מותר לו ללכת עם הבגד למקום מוצנע ושם ינער המוקצה.

13. דלת הבית ודלת ארון אף אם יש עליהם מוקצה אבל עיקר תשמישם הוא לסגירת הבית והארון, אין הם נחשבים לבסיס. אמנם ארון תרופות שהדלת שבו היא חלק ממקום האחסון של התרופות, כשמותר לקחת משם תרופות מסתבר כשם כמותר לקחת אותם למי שצריך, כך מותר לטלטל את הבסיס שלהם, אך אם רוצה להוציא משם דבר שאינו מוקצה, כגון מד-חום או תרופה שמראש ידע לפני שבת שנצרך אליה ולכן אין היא מוקצה, לכאורה הדלת שמשמשת את התרופות שנמצאות עליה, נחשבת לבסיס, ע"כ ראוי להניח באופן קבוע בדלת הארון גם דברי היתר המותרים בטלטול בשבת שאז הדלת נחשבת לבסיס לאיסור ולהיתר.

14. דלת של מקרר לכתחילה במקום האפשר לא יניח על הדלת דברי מוקצה אך במקום צורך מותר, ואז יהיה גם מותר לפתוח את הדלת כי היא אינה בסיס למוקצה.

15. דלת ארון שתלוי עליה פח-אשפה ויש בארון עוד דברים שהם מותרים בטלטול, מותר לסגור את דלת הארון ולפתוח אותו שהרי הדלת משמשת עוד דברים בארון, אך ארון המיועד רק לפח-אשפה אסור לפתוח ולסגור הדלת אם יש בפח דברי מוקצה.

16. ארון מטבח שמשמש בסיס לכיריים אסור לטלטלו, אבל מותר לפתוח את הדלתות ואת המגרות שבו.

17. מחזיק מפתחות שיש בו מפתחות של היתר גמור כמו מפתח הבית, וגם מפתחות של איסור כמו מפתח של מעלית ושל מכונית, נחשב המחזיק מפתחות לאיסור והיתר ביחד, והוא מותר בטלטול אך ראוי שלא יאחז במפתח האסור (אם

יכול להוציא בקלות את המפתח של האיסור ראוי להוציאו), אם המפתח של ההיתר הוא הרבה פחות חשוב משל האיסור כמו מפתח של מחסן עם מפתח של מכונית ומעלית, אין לטלטל את הצרור.

18. ספר שנתנו בתוכו דפים ריקים ע"מ לכתוב עליהם, אם אפשרי הדבר ינער מהספר את הדפים הללו, ואם אינו יכול מותר לטלטל את הספר עם הדפים, שבודאי הספר חשוב לו יותר מהדפים (ויש מחמירים שהספר נחשב לבסיס לדפים ואסור לטלטלו כשדפים חשובים לו). וכן מחברת שחלק מדפיה עדיין ריקים מותר לטלטלה אך יקפיד לא לדפדף בדפים הריקים שבה. ואם הכתוב במחברת לא חשוב לו בכלל והוא אינו קורא בו, לא יטלטל את המחברת.

19. כדי לעשות דבר בסיס להיתר ולאיסור יש לתת דבר היתר חשוב, וכתבו הפוסקים שספרי קודש נחשבים לחשובים לענין כך, אבל יש לקרוא בספר קודם כדי שלא ביזוי לספר שמשתמש בו כדי להצילו מטלטול.

20. שכח דבר היתר על הבסיס יש דעות בין הפוסקים האם יועיל לשמש כבסיס להיתר יחד עם האיסור שעל הבסיס.

טלטול מן הצד וטלטול בגופו

בתנאים מסוימים מותר לטלטל מוקצה כגון בטלטול מן מהצד ובטלטול בגופו, וכפי שיתבאר:

טלטול מן הצד

הגדרתו: טלטול מוקצה מבלי לגעת בידים במוקצה, אלא שמטלטל את חפץ ההיתר ואגב טלטול ההיתר מטלטל גם את המוקצה, והוא נקרא כך מפני שעיקר הטלטול הוא של חפץ ההיתר והמוקצה דבר צדדי.

דיני טלטול מן הצד:

פח. מותר לטלטל בטלטול מן הצד ובתנאי שיתמלאו 3 תנאים:

1. הטלטול נעשה לצורך ההיתר, ולא לצורך המוקצה, ז"א שצריך את מקומו של ההיתר או צריך אותו במקום אחר, אבל אסור לטלטל את ההיתר לצורך האיסור, כגון עגלה ששכחו עליה את הארנק, מותר לטלטלה כשצריך לעגלה, אך אסור לטלטל כדי לשמור את הארנק.

2. חפץ ההיתר אינו בסיס למוקצה, וכגון במקרה של העגלה דלעיל, אם שכחו את הארנק שם, אין העגלה בסיס לארנק.

3. היתר של טלטול מן הצד הוא רק שאין דרך אחרת לטלטל את המוקצה, אבל אם יכול לנער את המוקצה לפני שמטלטל את ההיתר, אסור לטלטל את המוקצה בטלטול מן הצד.

פט. אופן נוסף של טלטול מן הצד הוא באמצעות דבר היתר ז"א שדוחף את המוקצה באמצעות דבר היתר, כגון שולחן שיש עליו שאריות מזון שהם מוקצה, כגון קליפות, מותר בעזרת סכין לדחף את המוקצה.

צ. מותר לטאטא את הבית ואע"פ שמטאטא מוקצה אבל מכיוון שזה נחשב לטלטול מן הצד, מותר. וכמו"כ מותר בסוף הנקיון לדחוף את הפסולת ליעה שגם שם הטלטול הוא מן הצד.

טלטול בגופו

צא. חכמים התירו (לדעת המשנה ברורה) טלטול מוקצה אם הטלטול נעשה שלא בידיו של האדם אלא "בגופו" דהיינו באחד מאבריו כגון המטלטל ברגלו או במרפקו בפיו או בכתפו.

צב. סיבת ההיתר מפני שאין הוא מטלטל כדרך המטלטלים והרי שינה מדרך הטלטול.

צג. מותר לטלטל בגופו אפילו לצורך המוקצה עצמו כדי שלא יאבד או יתקלקל ומותר אפילו במקום של מניעת רווח כגון המוצא מציאה מותר לו במקום שיש עירוב לדחפה ברגלו.

צד. מותר לסלק מוקצה בטלטול בגופו גם אם המוקצה מפריע לו במקומו כגון קופת צדקה הנמצאת לפני ספרים וצריך לספרים מותר להזיז את הקופה במרפקו.

צד. כשאין שום צורך לא יטלטל מוקצה בטלטול בגופו.

צה. דבר שהדרך לטלטלו בגופו אסור לטלטל בגופו כגון חליפה של יום חול שהניח שם במתכוון מוקצה, אין לטלטלה על כתפיו מפני שזו דרך טלטולה.

יחוד מוקצה

הגדרתו: יחוד מוקצה הוא הפיכת הדבר ממוקצה שאין בו היתר שימוש בשבת, למותר בטלטול, והסיבה להיתר הוא שע"י שמייחד את הדבר לפני שבת הרי הוא הופך אותו לרצוי לשימוש והוא היפך מוקצה.

מדיני היחוד:

צו. מוקצה שמייחדו לפני שבת לשם שימוש רגיל דהיינו שימוש שרגילים לעשות בחפץ, מספיק ביחוד קל, ז"א מספיק שהשתמש בע"ש לצורך דבר המותר וכבר נחשב למיוחד, המותר בטלטול, לדוגמא, אבן שנתן ליד הדלת כדי שלא תיסגר, וכן גרעיני משמש שלפני שבת משחק בהם הילד וכן אבן למשחק הקלאס ששחקו בו לפני שבת, הרי המשחק החשיבו ונקרא מיוחד המותר בטלטול.

צז. אבל אם השתמשו במוקצה שלא לשימוש הרגיל כגון שלקח אבן ע"מ לתפוס דפים שלא יעופו ברוח, יש לעשות יחוד לעולם או שיעשו בגוף החפץ מעשה, כדי לתת לדבר שם של כלי.

צח. יחוד לעולם הכוונה שבע"ש יאמר או לפחות יחשוב שרוצה שחפץ מוקצה זה, לעולם ישמש אותו, אך אם יחד אותו לשימוש רק לשבת אחת אסור להשתמש בו לצורך דבר שאינו רגיל לעשות בחפץ.

צט. לעשות יחוד ע"י מעשה הכוונה שלוקח לפני שבת את המוקצה ועושה בו מעשה מסויים כגון מחליק את האבן לצורך השימוש בחפץ.

ק. לא מועיל יחוד של קטן ואפילו ייחדו לעולם.

קא. יחוד יכול להיעשות רק לפני שבת כך שבבין השמשות הוא יהיה מיוחד ולא מוקצה, אבל כמובן שבשבת לא מועיל ליחד.

קב. יש דברים שלא מועיל להם יחד גם לא לפני שבת כגון בעלי חיים.

דוגמאות:

1. חול של בנין או שבשפת הים הוא מוקצה, אך חול בארגז החול נתינתו בארגז הרי זה מעשה המתירו למשחק בשבת.
2. מטבע הרי הוא מוקצה, אך אם הוא של אוסף ואינו מעונין להשתמש בו למסחר, הרי הכנסתו לאוסף יחדה אותו ואינו מוקצה, וכן הדין בבולים, אלו העומדים למשלוח מכתב, הם מוקצה, אבל אם יחדן לאוסף אין הם מוקצה.
3. גרעין של משמש שלפני שבת שמו אותו באוסף של הילדים הרי זה יחוד המתיר לשחק בהם בשבת.
4. לפני שבת יכולים לייחד מספרים להיותם מספרים של דברים המותרים לחיתוך בשבת כגון לשקיות חלב, ואז הם נחשבים לכלי שמלאכתו להיתר.

מוקצה מדין "מיגו דאיתקצאי"

קג. הגדרתו: חז"ל אסרו בטלטול מוקצה, שבבין השמשות של כניסת שבת או כניסת יו"ט היה אסור בטלטול, ואפילו אם ירדה סיבת המוקצה במשך השבת, עדין נשאר האיסור, והסיבה לכך היא מפני הדין **"מיגו דאיתקצאי לבין-השמשות, איתקצאי לכולא יומא"**, דהיינו מתוך שהדבר מוקצה בבין-השמשות, נשאר האיסור של מוקצה לכל היום כולו. (הסיבה שבין-השמשות הוא הזמן הקובע, מפני שהתורה אמרה להכין לשבת מבעוד-יום שנאמר "והכינו את אשר יביאו", ודבר שלא הוכן מבעוד-יום הוקצה מלהשתמש בו).

דוגמאות:

1. כביסה שהיתה רטובה בבין השמשות של כניסת שבת, ברטיבות של יותר מטופח על-מנת להטפיח, אפילו התייבשה בשבת, נחשבת למוקצה לכל השבת כי בבין-השמשות היא היתה אסורה בטלטול (וראה פרטים בהמשך)